



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

11ª Vara Cível e Empresarial de Belém

0877880-38.2023.8.14.0301

TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135)

AUTOR: JOAO ROBERTO MENDES CAVALLEIRO DE MACEDO FILHO

REQUERIDO: ROBERTA ANDRADE CAVALLEIRO DE MACEDO, ESPOLIO DE JOÃO ROBERTO MENDES CAVALLEIRO DE MACEDO E MARIA HILDA MELO DE ANDRADE

Nome: ROBERTA ANDRADE CAVALLEIRO DE MACEDO

Endereço: Avenida Conselheiro Furtado, 958, apt 902, Batista Campos, BELÉM - PA - CEP: 66025-160

Nome: ESPOLIO DE JOÃO ROBERTO MENDES CAVALLEIRO DE MACEDO E MARIA HILDA MELO DE ANDRADE

Endereço: Avenida Conselheiro Furtado, 958, APTO. 902, Batista Campos, BELÉM - PA - CEP: 66025-160

Vistos, etc.

1 - DEFIRO o pedido de JG.

2 - Determino o apensamento do presente com o feito de n. 0034165-38.2007.8.14.0301.

1 - Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ALGUÉIS c/c TUTELA DE URGÊNCIA, proposto nos seguintes termos:

Preliminarmente, antes de adentrarmos aos fatos concretos da referida ação de cobrança de aluguéis que ora é oposta, é imperioso destacar que todos os fatos anteriores a fevereiro de 2023 serão discutidos em momento oportuno dentro dos autos do processo de arrolamento sumário nº 0034165-38.2007.8.14.0301 e do inventário judicial nº 0876216-69.2023.8.14.0301, que tramita sob a dependência

daquele, haja vista não ser objeto da presente demanda. O autor é filho do Sr. JOÃO ROBERTO MENDES CAVALLEIRO DE MACÊDO, falecido no dia 24/12/2006 e da Sra. MARIA HILDA MELO DE ANDRADE, falecida em 18/06/2022. Os genitores do autor deixaram também como filha a Sra. ROBERTA ANDRADE CAVALLEIRO DE MACÊDO, já devidamente qualificada nos autos. Aberta a sucessão, o Sr. João Roberto Mendes Cavalleiro de Macêdo deixou os seguintes bens imóveis aos herdeiros e a meeira que para efeitos dessa presente ação denominaremos da seguinte forma para melhor entendimento: • IMÓVEL NÚMERO 1 - Apartamento localizado na Av. Conselheiro Furtado, nº 958, aptº 902 do Ed. Gilberto Mestrinho, bairro: Batista Campos; • IMÓVEL NÚMERO 2 - Apartamento localizado na Av. Serzedelo Corrêa, nº 288, aptº 202 do Ed. Tennyson Raposo, bairro: Batista Campos; • IMÓVEL NÚMERO 3 - Casa localizada na Rua Boaventura da Silva, nº 246, bairro: Reduto; • IMÓVEL NÚMERO 4 - Casa localizada na Rua Antônio Barreto, nº 731, bairro: Umarizal; • IMÓVEL NÚMERO 5 - Casa localizada na Rua 2 de dezembro, nº 1106, bairro: Icoaraci. O autor foi nomeado como inventariante do processo à época, tendo assim permanecido até início de fevereiro de 2023, não havendo o término do inventário por interesse comum das partes. Os herdeiros (autor e requerida) e a meeira realizaram um acordo tácito, SEM OPOSIÇÃO DE NENHUMA DAS PARTES onde a genitora/meeira Sra. Maria Hilda Melo de Andrade e a parte requerida ficariam usufruindo para moradia do apartamento/imóvel localizado na Av. Conselheiro Furtado, nº 958, aptº 902, do Ed. Gilberto Mestrinho, bairro: Batista Campos (IMÓVEL NÚMERO 1), tendo ainda a parte requerida, Sra. Roberta Andrade Cavalleiro de Macêdo o usufruto do apartamento/imóvel localizado na Av. Serzedelo Corrêa, nº 288, aptº 202, do Ed. Tennyson Raposo, bairro: Batista Campos (IMÓVEL NÚMERO 2), que há anos encontrase alugado (valor desconhecido). Ao autor usufruiria do imóvel localizado na Rua Boaventura da Silva, nº 246, bairro: Reduto (IMÓVEL NÚMERO 3), tendo em janeiro de 2019 alugado 90% (noventa por cento) do imóvel, permanecendo com apenas 10% (dez por cento) onde até a presente data funciona seu escritório. O imóvel situado na Rua Antônio Barreto, nº 731, bairro: Umarizal (IMÓVEL NÚMERO 4) ficou desocupado desde 2014 com a saída da última inquilina, na guarda da requerida, sendo alugado a partir de janeiro de 2020, quando o autor foi compelido a entrar e tomar conta em virtude do abandono do bem. Há ainda o uso comum do imóvel situado na Rua 2 de dezembro, nº 1106, bairro: Icoaraci (IMÓVEL NÚMERO 5), que serve como uma espécie de casa de veraneio da família, onde todos vão passar os finais de semana e férias familiares. Em 18/06/2022 a genitora das partes e meeira veio a falecer, mas sendo mantido o acordo entre as partes sem qualquer oposição formal ou informal. Ocorre que a partir de fevereiro de 2023 o autor foi removido da função de inventariante. Ato contínuo, a parte requerida vem recebendo desde o mês de fevereiro de 2023 de forma exclusiva os proveitos dos aluguéis de três (03) imóveis, quais sejam, IMÓVEL NÚMERO 2, IMÓVEL NÚMERO 3 e IMÓVEL NÚMERO 4, bem como usufruindo exclusivamente para sua moradia do IMÓVEL NÚMERO 1, sem qualquer contraprestação pecuniária ao autor, permanecendo de uso comum o IMÓVEL NÚMERO 5, conforme podemos verificar através da NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL encaminhada pela própria requerida, juntada aos autos sob denominação: "DOCUMENTO 3: NOTIFICAÇÃO DA REQUERIDA – PAGAMENTO DE ALUGUÉIS". Resta esclarecer que desde fevereiro de 2023 o autor não usufrui de nenhum proveito econômico de nenhum dos imóveis objetos de herança que não seja uma parte correspondente a 10% (dez por cento) do IMÓVEL NÚMERO 3, onde funciona seu escritório de advocacia. Resta ainda informar que o autor reside no apartamento de propriedade da família de sua esposa. Durante os meses que se sucederam os advogados das partes por vezes tentaram uma possibilidade de acordo acerca da partilha dos bens e divisão dos aluguéis, tendo inclusive diversas e incontáveis reuniões e até uma audiência de conciliação ocorrida em junho de 2023.

Mesmo após essa tentativa de conciliação em juízo ainda ocorreu mais duas tratativas entre as partes, sendo a última ocorrida no presente mês de agosto, mas infelizmente infrutíferas. O autor não mais suportando a situação de não receber os aluguéis dos imóveis, de forma amigável, vem ingressar com a referida ação, haja vista que os valores dos aluguéis ajudariam na sua sobrevivência e da sua família.

4. DOS VALORES DOS ALUGUÉIS DOS IMÓVEIS LOCADOS E DAS AVALIAÇÕES POR CORRETOR DE IMÓVEIS. DA OPOSIÇÃO LEGAL QUANTO AO RECEBIMENTO E DO USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL PARA RESIDÊNCIA

Diante de todo o exposto nos fatos, o autor apresenta em juízo os contratos de aluguéis referente aos imóveis, bem como junta igualmente as avaliações realizadas por corretor credenciado dos imóveis que estão sendo utilizados pela parte requerida e pelo autor para que se chegue a um montante pecuniário:

- IMÓVEL NÚMERO 1 - Apartamento localizado na Av. Conselheiro Furtado, nº 958, aptº 902, do Ed. Gilberto Mestrinho, bairro: Batista Campos – AVALIADO EM UM VALOR DE R\$3.200,00 (TRÊS MIL E DUZENTOS REAIS) MENSAIS – UTILIZADO COMO MORADIA DA REQUERIDA – AVALIAÇÃO ANEXA;
- IMÓVEL NÚMERO 2 - Apartamento localizado na Av. Serzedelo Corrêa, nº 288, aptº 202, do Ed. Tennyson Raposo, bairro: Batista Campos – ALUGADO – VALOR DESCONHECIDO;
- IMÓVEL NÚMERO 3 - Casa localizada na Rua Boaventura da Silva, nº 246, bairro: Reduto – ALUGADO PELO VALOR DE R\$6.000,00 (SEIS MIL REAIS) MENSAIS – CONTRATO DE LOCAÇÃO ANEXO;
- IMÓVEL NÚMERO 4 - Casa localizada na Rua Antônio Barreto, nº 731, bairro: Umarizal – ALUGADO PELO VALOR DE R\$1.000,00 (UM MIL REAIS) MENSAIS – CONTRATO DE LOCAÇÃO ANEXO;
- 10% DO IMÓVEL NÚMERO 3 - Casa localizada na Rua Boaventura da Silva, nº 246, bairro: Reduto – AVALIADO EM UM VALOR DE R\$600,00 (SEISCENTOS REAIS) MENSAIS – UTILIZADO COMO ESCRITÓRIO DO AUTOR – AVALIAÇÃO ANEXA;

Conforme podemos verificar Exa., o autor traz provas aos autos de todas as alegações aqui dispostas, com uma exceção no que diz respeito ao valor do aluguel referente ao IMÓVEL NÚMERO 2, onde o autor tem conhecimento que ele está alugado, mas que não sabe o valor desse aluguel, pois nunca lhe foi repassada essa informação pela parte requerida. Portanto, se somarmos todos os valores acima descritos teremos um montante total entre aluguéis recebidos e avaliações feitas no total de R\$10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), com exceção do valor do aluguel referente ao IMÓVEL NÚMERO 2, que o autor não tem conhecimento, e que deveria ser devidamente dividido entre as partes, mas que infelizmente não ocorre por vontade da requerida, haja vista ser a parte requerida quem recebe os valores além de residir em um dos imóveis. Cumpre ainda esclarecer e ressaltar que o IMÓVEL NÚMERO 1, qual seja, o Apartamento nº 902 do Ed. Gilberto Mestrinho, bairro: Batista Campos onde a requerida reside tem localização privilegiada em bairro nobre de Belém, o metro quadrado mais bem avaliado no mercado imobiliário, na Avenida Conselheiro Furtado, esquina com a Avenida Serzedelo Corrêa, na frente da praça Batista Campos. Um imóvel de mais de 160 metros quadrados de área privativa, contendo 03 (três) quartos, sendo uma suíte, sala para dois ambientes, varanda, lavabo, cozinha e dependência completa de empregada, com uma vaga de garagem. O maior apartamento do edifício. Sem mencionar que este apartamento conta com piso todo em mármore, teto em gesso e móveis modulados em MDF. Portanto, tendo um valor de mercado para aluguel elevadíssimo. Sendo utilizado única e exclusivamente pela requerida para sua residência, sem qualquer contraprestação ao autor. Visto isso, denota-se hoje enorme desigualdade na relação jurídica em questão, haja vista que a requerida desde quando assumiu o papel de inventariante em fevereiro de 2023 vem usufruindo EXCLUSIVAMENTE de um imóvel para moradia e de todos os proventos de aluguéis dos imóveis já citados, mesmo o autor já tendo demonstrado oposição desde 01 junho de 2023, sendo recebido pela requerida em 06 de junho de 2023 conforme NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE

RECEBIMENTO anexa aos autos sob denominação: "DOCUMENTO 4: NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS". A jurisprudência pátria é pacífica nos julgados pelo direito do herdeiro em cobrar aluguéis dos demais herdeiros que estejam usufruindo exclusivamente de um imóvel e/ou que venha a perceber frutos de aluguéis, desde que previamente tenha havido a sua oposição através de notificação extrajudicial e/ou judicial como termo inicial. tanto, conforme verificado nos autos, tendo como termo inicial a notificação extrajudicial recebida pela requerida acerca da oposição quanto ao recebimento dos aluguéis e uso exclusivo de imóvel para moradia sem a contraprestação devida. O autor traz aos autos provas inequívocas de que a requerida é residente do IMÓVEL NÚMERO 1 conforme se demonstra através dos anexos "DOCUMENTO 2 - COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DA REQUERIDA" e "DOCUMENTO 4 - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS". Isto posto, requer o Autor que Vossa Excelência pugne: Pela CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA em caráter liminar com: 1. O arbitramento e rateio no percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada parte/herdeiro do valor do aluguel de acordo com as avaliações anexadas no valor de R\$3.200,00 (três mil e duzentos reais) do IMÓVEL NÚMERO 1 utilizado exclusivamente pela requerida, + O arbitramento e rateio no percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada parte/herdeiro do valor do aluguel de acordo com a avaliação anexada no valor de R\$600,00 (seiscentos reais) de 10% do IMÓVEL NÚMERO 3 utilizado exclusivamente pelo autor, + rateio no percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada parte/herdeiro dos valores recebidos à título de aluguéis recebidos do IMÓVEL NÚMERO 3 (R\$6.000,00) + IMÓVEL NÚMERO 4 (R\$1.000,00) + IMÓVEL NÚMERO 2 (VALOR DESCONHECIDO), + abatimento dos valores destinados ao pagamento do IPTU do ano vigente e manutenção do IMÓVEL NÚMERO 5 que é de uso comum conforme planilha e documentos acostado nos autos e + intimar a parte requerida a juntar aos autos Contrato de Locação referente ao IMÓVEL NÚMERO 2 para que se saiba o valor do aluguel do bem para posterior divisão entre as partes, o que dá um montante inicialmente de R\$4.150,84 (quatro mil cento e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos) por mês, sem o valor do aluguel do IMÓVEL NÚMERO 2, retroagindo a partir do mês de junho de 2023 onde foi realizada a oposição pelo autor; 2. Alternativamente, caso V. Exa., entenda que haja a necessidade de avaliação judicial para arbitramento dos valores dos aluguéis pelos preços de mercado acerca do IMÓVEL NÚMERO 1 e de 10% do IMÓVEL NÚMERO 3, que seja desde logo realizado o rateio no percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada parte/herdeiro dos valores dos aluguéis recebidos pela requerida retroagindo ao mês de junho de 2023 dos valores recebidos à título de aluguéis do IMÓVEL NÚMERO 3 (R\$6.000,00), + IMÓVEL NÚMERO 4 (R\$1.000,00), por serem valores já determinados e comprovados conforme contratos de locação anexos abatido os valores constantes ao pagamento do IPTU do ano vigente, + manutenção do IMÓVEL NÚMERO 5 que é de uso comum conforme planilha e documentos acostados nos autos nos anexos, bem como intimar a parte requerida a juntar aos autos Contrato de Locação referente ao IMÓVEL NÚMERO 2 para que se saiba o valor do aluguel do bem para posterior divisão entre as partes, o que dá um montante inicialmente de R\$2.250,84 (dois mil duzentos e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos) por mês, sem o valor do aluguel do IMÓVEL NÚMERO 2 e sem os valores arbitrados dos imóveis utilizados pelas partes, retroagindo a partir do mês de junho de 2023 onde foi realizada a oposição pelo autor; 3. Se, caso não concedido um ou outro dos dois pedidos acima, o que se admite por mera especulação que seja DEPOSITADO EM JUÍZO todos os valores referente aos aluguéis recebidos de todos os imóveis locados, bem como que a parte requerida deposite igualmente em juízo o valor destinado ao aluguel do IMÓVEL NÚMERO 1 conforme avaliação anexa, descontado os valores de 10% do IMÓVEL NÚMERO 3. e mais os valores destinados ao pagamento dos IPTU's

do ano vigente de todos os imóveis do espólio e mais o valor destinado a manutenção do IMÓVEL NÚMERO 5, tudo de acordo com os documentos anexos, retroagindo ao mês de junho de 2023 onde foi realizada a oposição pelo autor até ulterior decisão do mérito da presente ação.

É o relatório. DECIDO:

Decerto, quem utiliza exclusivamente um bem objeto de herança, deve pagar aos demais herdeiros um valor proporcional de aluguel por conta do uso, a partir da data da citação.

"Direito civil. Recurso especial. Cobrança de aluguel. Herdeiros. Utilização exclusiva do imóvel. Oposição necessária. Termo inicial. - Aquele que ocupa exclusivamente imóvel deixado pelo falecido deverá pagar aos demais herdeiros valores a título de aluguel proporcional, quando demonstrada oposição à sua ocupação exclusiva. - Nesta hipótese, o termo inicial para o pagamento dos valores deve coincidir com a efetiva oposição, judicial ou extrajudicial, dos demais herdeiros. Recurso especial parcialmente conhecido e provido. (STJ - REsp: 570723 RJ 2003/0153830-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/03/2007, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 20.08.2007 p. 268)

Apelação Cível. Uso do imóvel por um dos co-herdeiros. Cobrança de aluguel. Inviabilidade. Sentença reformada. 1. Direito civil. Recurso especial. Cobrança de aluguel. Herdeiros. Utilização exclusiva do imóvel. Oposição necessária. Termo inicial. - Aquele que ocupa exclusivamente imóvel deixado pelo falecido deverá pagar aos demais herdeiros valores a título de aluguel proporcional, quando demonstrada oposição à sua ocupação exclusiva. - Nesta hipótese, o termo inicial para o pagamento dos valores deve coincidir com a efetiva oposição, judicial ou extrajudicial, dos demais herdeiros. Recurso especial parcialmente conhecido e provido. (STJ, REsp 570.723/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2007, DJ 20/08/2007, p. 268) 2. Não evidenciada a indevida ocupação pelo co-herdeiro no imóvel, o qual ficou responsável pela sua manutenção até a partilha, não cabe o direito ao recebimento de alugueres pelos demais herdeiros. 3. Apelo provido. (TJPR - 12ª C.Cível - 0013696-92.2018.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU LUCIANO CARRASCO FALAVINHA SOUZA - J. 22.03.2021) TJ-PR - APL: 00136969220188160021 Cascavel 0013696-92.2018.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Luciano Carrasco Falavinha Souza, Data de Julgamento: 22/03/2021, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/03/2021)"

Os imóveis locados, conforme se comprova nos autos a partir dos contratos de aluguéis anexados, os frutos, no caso o apurado com os aluguéis, nos termos do art. 2020 do CC devem ser depositados em Juízo para depois serem partilhados.

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ALUGUEIS. FRUTOS. DEPÓSITO EM JUÍZO. OBRIGAÇÃO LEGAL. 1. Até que realizada a partilha entre os herdeiros, devem os alugueis, por configurar frutos acessórios dos imóveis objetos de partilha, compor a universalidade de bens e direitos do espólio, inclusive a fim de eventualmente responder por dívidas contraídas pelo falecido. 2. Por decorrer de

expressa obrigação legal constante do art. 2.020 do Código Civil, impõe-se aos os herdeiros que se encontram na posse dos bens da herança, ao cônjuge sobrevivente e ao inventariante proceder ao depósito dos alugueis recebidos e vinculados aos imóveis que compõem o espólio desde o momento da abertura da sucessão, sendo descabida a livre utilização sem justificção e sem prévia autorização judicial. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.(TJ-DF 07123926120208070000 DF 0712392-61.2020.8.07.0000, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 12/08/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)"

Sendo assim, comprada a probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do CPC, bem como a urgência da medida, e, tratando-se de feito incidental ao processo de inventário, DEFIRO o seguinte:

a) determino que o ESPÓLIO, por meio de sua inventariante, a partir da citação, faça o pagamento do de metade do valor referente a 0, 5% (zero virgula cinco por cento) do valor do imóvel hereditário, ocupado pela herdeira ROBERTA ANDRADE CAVALLEIRO DE MACÊDO.

b) determino que o ESPÓLIO, por meio de sua inventariante, a partir da citação, faça o depósito em Juízo, dos valores recebidos a título de aluguel, dos imóveis hereditários, cujo contrato foi juntado no presente processo.

c) no caso de descumprimento da ordem, o Juízo poderá remover a inventariante das suas funções, sem prejuízo das medidas coercitivas cabíveis, inclusive bloqueio de valores, etc.

2 - Cite-se o ESPÓLIO para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos narrados na Inicial.

Intime-se e cumpra-se.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

FÁBIO ARAÚJO MARÇAL

Juiz auxiliar de 3ª entrância

SERVIÁ A PRESENTE, COMO MANDADO, CARTA E OFÍCIO (PROVIMENTO Nº 003/2009 - CJRMB).



QR-CODE petição inicial

Aponte a Câmera do celular/ App com leitor de QR-Code para ter acesso ao conteúdo do documento

Para ter acesso aos documentos do processo, basta acessar o link abaixo e informar a chave de acesso.

Link: <http://pje-consultas.tjpa.jus.br/pje-1g-consultas/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?>

CHAVES DE ACESSO:

Documentos associados ao processo

Título	Tipo	Chave de acesso**
Petição Inicial	Petição Inicial	23083022124161500000094091138
DOCUMENTO 1 - IDENTIDADE E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DO AUTOR	Documento de Identificação	23083022124247700000094091139
DOCUMENTO 2 - COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DA REQUERIDA	Documento de Comprovação	23083022124285500000094091140
DOCUMENTO 3 - NOTIFICAÇÃO DA REQUERIDA - PAGAMENTO DE ALUGUÉIS	Documento de Comprovação	23083022124351100000094091141
DOCUMENTO 4 - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS	Documento de Comprovação	23083022124415400000094091142
DOCUMENTO 5 - CONTRATO DE LOCAÇÃO - BOAVENTURA DA SILVA	Documento de Comprovação	23083022124493300000094091143
DOCUMENTO 6 - CONTRATO DE LOCAÇÃO - ANTÔNIO BARRETO	Documento de Comprovação	23083022124591500000094091144
DOCUMENTO 7 - AVALIAÇÕES -	Documento de Comprovação	23083022124695400000094091145

APARTAMENTO - GILBERTO MESTRINHO		
DOCUMENTO 8 - CUSTO MENSAL - IMÓVEL NÚMERO 5	Documento de Comprovação	2308302212473400000094091146
DOCUMENTO 9 - CUSTO MENSAL - IPTU - TODOS OS IMÓVEIS	Documento de Comprovação	23083022124779500000094091147
Decisão	Decisão	23083109410261700000094111140
Petição	Petição	23083111521042400000094131926
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA	Documento de Comprovação	23083111521141600000094131928
CONTRACHEQUE - AGOSTO 2023	Documento de Comprovação	23083111521208600000094134332
Petição	Petição	23090612401856200000094479808
Certidão	Certidão	23091411194195000000094839937